IMPORT COMPLIANCE KIT

Bonded Warehouse · FTWZ SEZ · MOOWR · EOU

In-Bond உற்பத்தி & வணிக நன்மைகள் — ஒப்பீட்டு குறிப்புகள்

A Comparative Guide for Indian Importers — Tamil Edition

Customs Act 1962 · SEZ Act 2005 · FTP 2023

[உங்கள் பெயர்] · 30 ஆண்டுகள் கஸ்டம்ஸ் அனுபவம்

CBIC · ICEGATE · CUSTOMS ACT 1962

INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES
INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES

பொறுப்புத் துறப்பு **(Disclaimer)**

இந்த புத்தகம் இந்தியாவில் இறக்குமதியாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஐந்து முக்கிய கட்டமைப்புகளை ஒப்பிடுகிறது: Private Bonded Warehouse (Customs Act 1962), FTWZ (SEZ Act 2005), SEZ (SEZ Act 2005), MOOWR (Section 65, Customs Act 1962), மற்றும் EOU (FTP 2023, Chapter 6).

ஒவ்வொரு கட்டமைப்பும் வெவ்வேறு சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் அறிவிப்புகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, அவை காலப்போக்கில் மாறுகின்றன. எந்தவொரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன், cbic.gov.in, sezindia.nic.in, dgft.gov.in ஆகியவற்றில் தற்போதைய விதிகளை உறுதிப்படுத்தவும், அல்லது ஒரு உரிமம் பெற்ற Customs Broker அல்லது ஆலோசகரை அணுகவும். இது சட்ட அல்லது நிதி ஆலோசனை அல்ல.

உள்ளடக்கம் (Contents)

— அத்தியாயம் 1 — ஐந்து கட்டமைப்புகளும் என்ன பிரச்சனையைத் தீர்க்கின்றன

— அத்தியாயம் 2 — Customs Bonded Warehouse

— அத்தியாயம் 3 — FTWZ (Free Trade Warehousing Zone)

— அத்தியாயம் 4 — SEZ (Special Economic Zone)

— அத்தியாயம் 5 — MOOWR (Section 65 Bonded Manufacturing)

— அத்தியாயம் 6 — EOU (Export Oriented Unit)

— அத்தியாயம் 7 — In-Bond உற்பத்தி: பக்கம்-பக்கமாக

— அத்தியாயம் 8 — வணிக நன்மைகள்: பக்கம்-பக்கமாக

— அத்தியாயம் 9 — சரியான தேர்வை எப்படி செய்வது

— அத்தியாயம் 10 — பொதுவான தவறுன புரிதல்கள்

— முக்கிய சொற்களஞ்சியம்

அத்தியாயம் 1 — ஐந்து கட்டமைப்புகளும் என்ன பிரச்சனையைத் தீர்க்கின்றன

இந்த ஐந்து கட்டமைப்புகளும் ஒரே பொதுவான கேள்விக்கு பதிலளிக்கின்றன: "இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் மீதான கஸ்டம்ஸ் வரியை, அவை உண்மையில் தேவைப்படும் வரை நான் எவ்வாறு தள்ளி வைக்கலாம் அல்லது தவிர்க்கலாம்?" ஆனால் ஒவ்வொன்றும் இதை வெவ்வேறு சட்ட வழிமுறையிலும், வெவ்வேறு உற்பத்தி அனுமதியுடனும், வெவ்வேறு கடமைகளுடனும் செய்கின்றன.

கட்டமைப்பு	அடிப்படை சட்டம்	முதன்மை நோக்கம்
Bonded Warehouse	Customs Act 1962 (Sec 58/59)	duty-deferred சேமிப்பு, குறுகிய/நடுத்தர கால DTA விற்பனைக்கு
FTWZ	SEZ Act 2005	சேமிப்பு, வர்த்தகம், மறு-ஏற்றுமதி — காலவரம்பு இல்லாத duty deferment
SEZ	SEZ Act 2005	முழு உற்பத்தி/சேவை ஏற்றுமதி செயல்பாடு, ஒரு பிரத்யேக மண்டலத்தில்
MOOWR	Customs Act 1962 (Sec 65)	ஏற்றுமதி கடமை இல்லாமல் bonded warehouse-இல் உற்பத்தி
EOU	FTP 2023 (Chapter 6)	NFE கடமையுடன் ஏற்றுமதிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உற்பத்தி யூனிட்

> *இரண்டு கேள்விகள் இந்த ஐந்தையும் விரைவாக வடிகட்ட உதவும்: (1) எனக்கு in-bond உற்பத்தி வேண்டுமா, வெறும் சேமிப்பு மட்டுமா? (2) ஒரு ஏற்றுமதி கடமையை ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாரா, இல்லை நெகிழ்வுத்தன்மை வேண்டுமா?*

அத்தியாயம் 2 — Customs Bonded Warehouse

Customs Act, 1962-இன் Section 58-ன் கீழ் உரிமம் பெற்ற ஒரு தனியார் bonded warehouse, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களை கஸ்டம்ஸ் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், வரி செலுத்தாமல் சேமிக்க அனுமதிக்கிறது. வரி ஒத்திவைக்கப்படுகிறது, விலக்கு அளிக்கப்படவில்லை.

In-Bond *உற்பத்தி செயல்பாடு*

ஒரு standalone Section 58 warehouse-இல் உற்பத்தி அனுமதிக்கப்படாது. Section 65-ன் கீழ் தனியாக அனுமதி பெற்றால் மட்டுமே (இது MOOWR-ஆக மாறும்), உற்பத்தி சாத்தியமாகும். வெறும் bonded warehouse என்பது சேமிப்புக்கு மட்டுமே.

வணிக நன்மைகள்

— குறைந்த setup சிக்கல் — ஏற்கனவே உள்ள கிடங்கு வளாகத்தை உரிமம் பெற வைக்கலாம்

— இந்திய சந்தைக்கு விரைவாக விற்கப்படும் பொருட்களுக்கு cash flow நன்மை

— ஏற்றுமதி கடமை, NFE, அல்லது value addition தேவை எதுவும் இல்லை

அம்சம்	விவரம்
சேமிப்பு காலம்	பொதுவான பொருட்களுக்கு 1 ஆண்டு (நீட்டிக்கக்கூடியது)
வட்டி	Section 61-ன் கீழ் 90 நாட்களுக்குப் பிறகு பொருந்தும் (பொதுவாக)

அம்சம்	விவரம்
DTA வெளியீடு	ex-bond Bill of Entry தாக்கல் செய்து, அப்போதைய விகிதத்தில் வரி செலுத்த வேண்டும்
நிறுவன தேவை	இந்திய legal entity கட்டாயம்

> *Bonded warehouse பொதுவாக விரைவாக விற்கப்படும், இந்திய சந்தையை நோக்கிய பொருட்களுக்கு மிகவும் செலவு குறைந்தது — நீங்கள் வெறுமனே duty செலுத்துதலை சிறிது காலம் தள்ளி வைக்க விரும்பினால் போதுமானது.*

அத்தியாயம் 3 — FTWZ (Free Trade Warehousing Zone)

FTWZ, SEZ Act, 2005-ன் கீழ் ஒரு சிறப்பு வகை SEZ ஆகும், இது warehousing, trading, மற்றும் logistics செயல்பாடுகளுக்காக மட்டுமே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. FTWZ-இல் உள்ள பொருட்கள் “deemed foreign territory”-ஆக கருதப்படுகின்றன.

In-Bond *உற்பத்தி செயல்பாடு*

உற்பத்தி அனுமதிக்கப்படவில்லை. அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் — repacking, labelling, kitting, தர பரிசோதனை, consolidation — “light value-addition” என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, உற்பத்தி அல்ல. உற்பத்தி தேவைப்பட்டால், ஒரு manufacturing SEZ அல்லது EOU-ஐ கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

வணிக நன்மைகள்

— DTA-க்கு அனுப்பப்படும் வரை வரி/IGST எதுவும் இல்லை; காலவரம்பு இல்லை (bonded warehouse-இன் 90-நாள் வட்டி கடிகாரம் இங்கு பொருந்தாது)

— வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஒரு இந்திய subsidiary இல்லாமலேயே இயங்கலாம் — மற்ற நான்கிற்கும் இல்லாத ஒரு தனித்துவமான நன்மை

— மண்டலத்திற்குள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் billing செய்யலாம்

— DTA-லிருந்து FTWZ-க்கு வழங்கல் ஒரு ஏற்றுமதியாக கருதப்படுகிறது, அதே ஏற்றுமதி நன்மைகளுடன்

— பல தரப்பினருக்கு இடையே பொருட்கள் கை மாறினாலும், DTA-க்கு வெளியேறும் வரை IGST இல்லை

> *FTWZ, மறு ஏற்றுமதி அல்லது பிராந்திய விநியோகம் மையமாக இந்தியாவைப் பயன்படுத்த விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது — குறிப்பாக ஒரு புதிய இந்திய நிறுவனத்தை உருவாக்க விரும்பாத ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனமாக இருந்தால்.*

அத்தியாயம் 4 — SEZ (Special Economic Zone)

SEZ, SEZ Act, 2005-ன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு பரந்த பொருளாதார மண்டலம், வர்த்தக/வரி நோக்கங்களுக்காக "வெளிநாட்டு பிரதேசமாக" கருதப்படுகிறது. FTWZ warehousing/trading-க்கு மட்டுமே இருக்கும் போது, ஒரு SEZ உற்பத்தி, செயலாக்கம், IT/ITES, மற்றும் சேவைகளை ஆதரிக்கிறது.

In-Bond *உற்பத்தி செயல்பாடு*

முழு அளவிலான உற்பத்தி அனுமதிக்கப்படுகிறது — இதுவே SEZ-இன் முதன்மை நோக்கம். ஒரு SEZ யூனிட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட operations-ஐ (உற்பத்தி, செயலாக்கம், சேவை) அதன் approved வளாகத்திற்குள் மேற்கொள்ளலாம்.

வணிக நன்மைகள்

— அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கு மூலப்பொருட்கள் மற்றும் capital goods-ஐ வரியில்லாமல் இறக்குமதி செய்யலாம்

— streamlined நடைமுறைகள், நவீன உள்கட்டமைப்பு, single-window அனுமதி

— SEZ developer வழங்கும் பகிரப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு (power, logistics, compliance support)

அம்சம்	விவரம்
NFE கடமை	5-ஆண்டு காலகட்டத்தில் Positive Net Foreign Exchange பராமரிக்க வேண்டும்
DTA விற்பனை	பொருந்தும் வரிகளைச் செலுத்தி அனுமதிக்கப்படுகிறது, வரம்புகளுக்கு உட்பட்டது
Income tax சலுகைகள்	புதிய யூனிட்களுக்கு காலப்போக்கில் மாறியுள்ளன — தற்போதைய நிலையை சரிபார்க்கவும்

> *SEZ, ஒரு தனி ஷிப்மென்ட் அல்லது warehousing தேவைக்கானது அல்ல — இது ஒரு முழு வணிக மாதிரி முடிவு. ஏற்றுமதிக்காக ஒரு முழு உற்பத்தி/சேவை செயல்பாட்டையும் இந்தியாவில் அமைக்க திட்டமிட்டால் மட்டுமே இதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.*

அத்தியாயம் 5 — MOOWR (Section 65 Bonded Manufacturing)

MOOWR, Customs Act, 1962-இன் Section 65-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது, Section 58-ன் கீழ் ஒரு bonded warehouse licence-உடன் இணைந்து. இது bonded warehouse கருத்தை எடுத்து, அதற்குள் உற்பத்தியை அனுமதிக்கிறது.

In-Bond *உற்பத்தி செயல்பாடு*

முழு அளவிலான உற்பத்தி அனுமதிக்கப்படுகிறது, உங்கள் சொந்த தொழிற்சாலை வளாகத்திலேயே — ஒரு notified SEZ-க்குள் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. Section 65 permission உள்ள எந்த bonded warehouse-உம் ஒரு MOOWR யூனிட்.

வணிக நன்மைகள்

— இறக்குமதி செய்யப்படும் inputs மற்றும் capital goods இரண்டின் மீதும் BCD/IGST வட்டி இல்லாமல் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது

— உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டால், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி ஒருபோதும் செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை

— No Export Obligation, No NFE, No minimum value addition — 100% DTA விற்பனை அனுமதிக்கப்படுகிறது

— License நிரந்தரமானது; periodic renewal அல்லது 5-ஆண்டு block தேவையில்லை

— மூன்றும் தரப்பினருக்காக job work செய்யலாம், SEZ/FTWZ-லிருந்து பொருட்களைப் பெறலாம்

> *MOOWR, உற்பத்தி நடத்த விரும்பும், ஆனால் ஏற்றுமதி கடமையின் அழுத்தத்தையோ SEZ-இன் மண்டல கட்டுப்பாடுகளையோ விரும்பாத நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றது.*

அத்தியாயம் 6 — EOU (Export Oriented Unit)

EOU திட்டம், FTP 2023-ன் Chapter 6-ன் கீழ், தங்கள் உற்பத்தியில் பெரும் பகுதியை ஏற்றுமதி செய்ய உறுதியளிக்கும் யூனிட்களுக்கானது. இது உற்பத்தி மற்றும் சேவை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு மட்டுமே; trading units தகுதி பெறாது.

In-Bond *உற்பத்தி செயல்பாடு*

முழு அளவிலான உற்பத்தி அனுமதிக்கப்படுகிறது, MOOWR போலவே உங்கள் சொந்த வளாகத்தில். ஆனால் MOOWR-க்கு மாறாக, ஒரு NFE கடமை இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

வணிக நன்மைகள்

— Duty-free import — மூலப்பொருட்கள், components, capital goods, bond மற்றும் NFE கடமைக்கு உட்பட்டது

— Deemed-export GST refunds — EOU-க்கான உள்நாட்டு வழங்கல்கள் deemed exports-ஆக கருதப்பட்டு GST refund பெறலாம்

— DTA sale flexibility — பொருந்தும் வரிகளைச் செலுத்தி ஒரு பகுதி வெளியீட்டை DTA-இல் விற்கலாம்

அம்சம்	விவரம்
NFE கடமை	5-ஆண்டு காலகட்டத்தில் Net Foreign Exchange நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும்
Advance DTA sale	முதல் ஆண்டில் திட்டமிடப்பட்ட ஏற்றுமதிகளில் 50% வரை (pharma 2 ஆண்டுகள்)
குறைந்தபட்ச முதலீடு	plant & machinery + building-இல் பொதுவாக ₹1 கோடி (வணிக உற்பத்திக்கு முன்)
License காலம்	தொடங்க 2 ஆண்டுகள், LoP 5 ஆண்டுகள் செல்லுபடி

> *EOU, SEZ-இன் நன்மைகளை விரும்பும், ஆனால் ஒரு notified SEZ மண்டலத்திற்குள் நகர விரும்பாத, தங்கள் சொந்த இடத்திலேயே தொடர விரும்பும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஏற்றது.*

அத்தியாயம் 7 — In-Bond உற்பத்தி: பக்கம்-பக்கமாக

கட்டமைப்பு	உற்பத்தி அனுமதி	அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடு
Bonded Warehouse	இல்லை	சேமிப்பு மட்டும்
FTWZ	இல்லை	repack/label/kit/QC — light value-addition மட்டும்
SEZ	ஆம்	முழு உற்பத்தி, செயலாக்கம், சேவை
MOOWR	ஆம்	முழு உற்பத்தி, சொந்த வளாகத்தில்
EOU	ஆம்	முழு உற்பத்தி, NFE கடமையுடன்

உற்பத்தி வேண்டுமா என்பதே முதல் வடிகட்டி: Bonded Warehouse மற்றும் FTWZ உடனடியாக நீக்கப்படும் என்ருல், SEZ, MOOWR, EOU மூன்றும் மீதமிருக்கும் — அடுத்த கேள்வி ஏற்றுமதி கடமையைப் பற்றியது.

அத்தியாயம் 8 — வணிக நன்மைகள்: பக்கம்-பக்கமாக

கட்டமைப்பு	காலவரம்பு	ஏற்றுமதி கடமை	வெளிநாட்டு நிறுவனம்	**100% DTA** விற்பனை
Bonded WH	~1 ஆண்டு + வட்டி	இல்லை	இல்லை	ஆம் (duty-உடன்)
FTWZ	இல்லை	இல்லை	ஆம்	ஆம் (duty-உடன்)
SEZ	License காலம்	NFE தேவை	இல்லை	வரம்புக்குட்பட்டது
MOOWR	இல்லை	இல்லை	இல்லை	ஆம் (duty-உடன்)
EOU	LoP 5 ஆண்டு	NFE தேவை	இல்லை	வரம்புக்குட்பட்டது

MOOWR மற்றும் Bonded Warehouse மட்டுமே 100% DTA விற்பனையை எந்த NFE கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அனுமதிக்கின்றன — ஆனால் MOOWR-இல் மட்டுமே உற்பத்தியும் சாத்தியம்.

அத்தியாயம் 9 — சரியான தேர்வை எப்படி செய்வது

உங்கள் நிலைமை	பொருந்தும் தேர்வு
இந்திய சந்தைக்காக இறக்குமதி செய்து, விரைவாக விற்று, வரி செலுத்துதலை சிறிது காலம் தள்ளி வைக்க வேண்டும்	Bonded Warehouse
நீண்ட காலம் duty-free சேமிக்க வேண்டும், repack/label செய்து மறு-ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்	FTWZ
ஏற்றுமதிக்காக ஒரு முழு உற்பத்தி/சேவை செயல்பாட்டை அமைக்க வேண்டும், tax சலுகைகளுடன்	SEZ
உற்பத்தி செய்ய வேண்டும், ஆனால் ஏற்றுமதி கடமையின் அழுத்தமோ notified zone கட்டுப்பாடோ வேண்டாம்	MOOWR

உங்கள் நிலைமை	பொருந்தும் தேர்வு
ஏற்றுமதிக்காக உற்பத்தி செய்ய வேண்டும், deemed-export GST refunds வேண்டும், ஒரு notified zone-க்கு நகர தயார்	EOU
நான் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம், இந்தியாவில் legal entity இல்லாமலேயே செயல்பட வேண்டும்	FTWZ (மற்றவற்றிற்கு இந்திய நிறுவனம் தேவை)

> *ஒரு பெரிய நிறுவனம் இவற்றில் ஒன்றை மட்டும் அல்ல, பலவற்றை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம் — எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு MOOWR யூனிட் உற்பத்தி செய்யலாம், அதே நேரத்தில் ஒரு தனி FTWZ மூலம் பிராந்திய விநியோகத்தை நிர்வகிக்கலாம்.*

அத்தியாயம் **10** — பொதுவான தவறுன புரிதல்கள்

— “FTWZ ஒரு bonded warehouse தான், வேறு பெயரில்” — தவறு. FTWZ, SEZ Act-இன் கீழ் இயங்குகிறது, Customs Act-இன் warehousing விதிகளின் கீழ் அல்ல

— “MOOWR-க்கு ஏற்றுமதி கடமை இல்லை என்பதால் எந்த பதிவும் தேவையில்லை” — தவறு. Monthly digital records இன்னும் கண்டிப்பாக கட்டாயம்

— “SEZ மற்றும் FTWZ ஒன்றுதான்” — தவறு. FTWZ ஒரு SEZ-இன் ஒரு சிறப்பு துணை-வகை, warehousing/trading-க்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது

— “EOU மற்றும் MOOWR ஒரே கடமைகளைக் கொண்டுள்ளன” — தவறு. EOU-க்கு NFE கடமை உண்டு, MOOWR-க்கு இல்லை

— “Bonded warehouse-இல் எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் வைத்திருக்கலாம்” — தவறு. 90 நாட்களுக்குப் பிறகு வட்டி பொருந்தும், FTWZ போலல்லாமல்

முக்கிய சொற்களஞ்சியம் **(Glossary)**

சொல்	பொருள்
Bonded Warehouse	Section 58/59-ன் கீழ் உரிமம் பெற்ற, duty-deferred சேமிப்பு வசதி
FTWZ	Free Trade Warehousing Zone — warehousing/trading-க்கான ஒரு சிறப்பு SEZ வகை
SEZ	Special Economic Zone — வெளிநாட்டு பிரதேசமாக கருதப்படும் ஒரு பரந்த பொருளாதார மண்டலம்
MOOWR	Section 65-ன் கீழ் bonded warehouse-இல் உற்பத்தி, ஏற்றுமதி கடமை இல்லாமல்
EOU	Export Oriented Unit — NFE கடமையுடன் ஏற்றுமதிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உற்பத்தி யூனிட்
DTA	Domestic Tariff Area — SEZ/FTWZ-க்கு வெளியே உள்ள மீதமுள்ள இந்தியா
NFE	Net Foreign Exchange — SEZ/EOU-க்கு தேவையான ஏற்றுமதி-இறக்குமதி சமநிலை அளவுகோல்
Deemed Export	உள்நாட்டு வழங்கல் ஒரு ஏற்றுமதியாக கருதப்பட்டு அதே நன்மைகள் பெறும் நிலை

சரியான கட்டமைப்பு உங்கள் வணிகத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது, திட்டத்தில் இருந்து அல்ல. நீங்கள் உற்பத்தி செய்யப் போகிறீர்களா, எவ்வளவு ஏற்றுமதி கடமையை ஏற்க தயார் என்பதை முதலில் தெளிவாக்குங்கள் — சட்ட வடிவம் அதைப் பின்பற்றும்.